

Registro oficina empleo

Código contrato

410

Por la Empresa de Trabajo Temporal		Nº. de contrato: 354
Don/Dña PATRICIA CAMO CARIÑENA		
En concepto de Director de Delegación	DNI 72980793E	Fecha de nacimiento 01/06/1985
Nombre o razón social ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL	NIF A80903180	Actividad Puesta a disposición de personal
Domicilio CL del Cerro de los Gamos, Número 3. CP: 28224. Pozuelo de Alarcón (Madrid).		Número S.S. Empresa 28117678673
Domicilio centro contratación Calle San Juan de la Cruz, Número 19. CP: 50006. Zaragoza (Zaragoza).		Número S.S. Centro Contratación 50102660167
Número de autorización 79/0002/94	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO	Vigencia temporal "Indefinida"

El trabajador		
Don/Dña Roberto Latino Fonseca	Número S.S. 501077672501	Nivel de estudios LICENCIATURAS
Fecha de nacimiento 26/05/2001	DNI Y9560181S	Domicilio Calle Burgos,22 - 50005 Zaragoza (Zaragoza)
Supuesto de celebración		
Sustitución de persona Trabajadora		
Justificación de la temporalidad (identificar claramente) Sustitución de Ana Isabel Esteban Pintado por Incapacidad Temporal.		

Características del puesto de trabajo			
Cualificación requerida NIVEL 15			
Funciones Detección de posibles averías de los dispositivos que llegan hasta el departamento, reparación de equipos de asegurados. Apoyo al departamento de sistema			
Riesgos del puesto de trabajo , Ver ficha anexa de prevención de riesgos laborales		Véase información anexa sobre Riesgos Laborales	
Equipos de protección individual			
Jornada 40 Horas/ Semana - J.Hab.Empresa: 40Horas/semana		Horario L,M,X,J y V (Según necesidades del cliente)	
Duración de este contrato			
La duración estimada de este contrato será del Período de prueba 0		02/09/2024 Hasta fin de sustitución	
Remuneración 10,14 €/hora		Según convenio empresa usuaria: ARTES GRAFICAS (BOE 13/10/2023) T 2024	
salario base: 5,73 €/hora prorrata vacaciones: 0,52 €/hora prorrata pagas extras: 1,04 €/hora complemento lineal: 2,85 €/hora			

Lugar de trabajo	
Empresa usuaria	EDITORIAL LUIS VIVES MARISTAS HERMANOS PROV NORTE - CIF: R5000274J - Número de S.S: 50000196012
Domicilio centro de trabajo Carretera MADRID, Kilómetro 315,70. CP: 50012. ZARAGOZA (Zaragoza).	
Cláusulas adicionales al dorso	
El trabajador da por leídas, y acepta las cláusulas y anexos que figuran al dorso del presente contrato, y para que así conste, se extiende este contrato, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.	

En

Zaragoza

,

a 2 de Septiembre de 2024

Por el trabajador,

El representante legal del menor si procede,

El representante de la empresa,

Roberto Latino Fonseca

PATRICIA CAMO CARIÑENA

Ambas partes se reconocen con la capacidad suficiente y ACUERDAN Celebrar un contrato de trabajo que se registrá por las siguientes CLÁUSULAS

Primera: El objeto del presente contrato es la realización por parte de la persona trabajadora de las funciones descritas en el mismo, las cuales serán realizadas bajo la organización, dirección y control de la empresa usuaria (EU).

Segunda: La relación de dependencia se da entre la persona trabajadora y la ETT, que será responsable de las obligaciones salariales y de la Seguridad Social. Asimismo, la ETT, ejerce la función disciplinaria respecto a la conducta laboral de la persona trabajadora.

Tercera: En el caso de que la EU proceda a la modificación de alguna de las condiciones de trabajo previstas en el presente contrato, la persona trabajadora pondrá inmediatamente y por escrito dicha circunstancia en conocimiento de la ETT.

Cuarta: La duración del presente contrato de trabajo se entenderá en todos los casos estimada, pudiéndose extinguir la presente relación laboral, siempre con los plazos de preaviso obligatorios, en virtud de la Ley vigente que regula las ETT y por su normativa de desarrollo.

Quinta: La jornada de trabajo pactada en este contrato será entendida como de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual con los límites establecidos en el convenio colectivo aplicable en cada momento a la ETT según la Ley 14/1994.

Sexta: La persona trabajadora recibirá una retribución calculada en base a horas efectivamente trabajadas, en función de su categoría profesional y la clasificación de ésta dentro del nivel salarial establecido por el Convenio colectivo aplicable a la ETT, según Ley 14/1994. La persona trabajadora deberá fichar a la entrada y a la salida del puesto de trabajo, mediante la aplicación informática habilitada al efecto. En caso de error o fallo del dispositivo, deberá cumplimentar la información del fichaje posteriormente desde la página web de ADECCO o enviarla por correo electrónico. Cuando el fichaje requiera la geolocalización, será oportunamente informada sobre ello y su funcionamiento, siendo obligatorio su uso en este caso. El incumplimiento de lo indicado faculta a la ETT para adoptar medidas sancionadoras establecidas según Convenio Colectivo.

Como continuación del sistema de fichaje referido en su contrato de trabajo, le informamos de que:

1-Mediante la aplicación se realiza el tratamiento de sus datos personales necesarios para gestionar los fichajes de entrada y salida al centro de trabajo, registro de la jornada laboral y, en su caso, rutas realizadas en la jornada laboral. Dicha información es necesaria para la relación laboral que la Empresa mantenga con Usted. El sistema de fichaje y registro horario, y particularmente el de verificación de ruta, está basado en la geolocalización al objeto de poder acreditar dichos extremos.

2-En tal caso, se le informa que los datos recabados solo son necesarios durante la prestación de su jornada con la finalidad de acreditar las horas trabajadas y el seguimiento, en su caso, de la ruta indicada para la misma. Por tanto, solo deberá activarse la aplicación durante la referida jornada. Si, fuera de la anterior, voluntaria o accidentalmente se activase la misma y se recabasen datos personales, los mismos no son útiles para La Empresa y no serán empleados de modo alguno y serán eliminados tan pronto sea posible.

3-La base legal para el tratamiento de dichos datos es la ejecución de un contrato laboral del que Usted es parte, así como el cumplimiento de una obligación legal, establecida en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 20 del mismo Texto Legal.

4-La Empresa podrá mantener sus datos personales durante un periodo de 7 años, plazo legal establecido para las finalidades ya señaladas anteriormente, sin que estén previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales.

5-La Empresa solo compartirá su información con aquellos proveedores necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la aplicación, estando sujetos a obligaciones contractuales y de carácter confidencial en relación con los datos que puedan tratar.

6-Al usar cualquier función de fichaje y seguimiento de ruta confirma conocer que estas funciones están basadas en la geolocalización, dado que la aplicación le pedirá autorización para usar estas funciones en su dispositivo. Así mismo, reconoce que los datos derivados de los fichajes y del seguimiento, en su caso, de la ruta (hora, día, localización, uso, etc.) se enviarán a la Empresa, incluyendo ubicaciones geográficas en tiempo real del dispositivo, con la finalidad de procesar su solicitud de fichaje, registrar las horas de trabajo, ruta e igualmente y mediante el uso de datos anonimizados, para ayudar a mejorar la aplicación.

7-Si tiene cualquier duda o pregunta, así como para ejercer sus derechos en materia de protección de datos, puede cumplimentar el formulario que se encuentra a su disposición en la Política de Privacidad de la página web adecco.es. Le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es), si no estuviera conforme con lo aquí indicado. Igualmente, encontrará mayor información en los Términos y Condiciones disponibles en la aplicación.

Séptima: La persona trabajadora en misión que hubiera recibido una especialización profesional con cargo a la ETT para efectuar un trabajo concreto en la EU, permanecerá en la ETT durante el tiempo pactado y en los términos previstos en el convenio colectivo aplicable. Si la persona trabajadora incumpliera el presente pacto de permanencia, indemnizará a la ETT por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia del incumplimiento de la presente cláusula.

Octava: La persona trabajadora, durante la vigencia de su relación laboral y con carácter indefinido tras la finalización por cualquier causa de la misma, se compromete a guardar confidencialidad, no utilizar para fines distintos a los propios y estrictamente necesarios para la ejecución del presente contrato, ni divulgar, mostrar, reproducir o copiar la información a la que tenga acceso para el desarrollo de sus funciones, sea de la propia empresa como de la EU o de terceros. La persona trabajadora indemnizará a la ETT por todos los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia del incumplimiento de la presente cláusula. En ningún caso, la persona trabajadora podrá compartir con otras personas, sean del Grupo Adecco o de terceros, la información de carácter privilegiada y/o sensible (comercial, estratégica, o de cualquier otro tipo) de la empresa, clientes, proveedores o de terceros, a la que haya podido tener acceso en el ejercicio de sus funciones y que esté relacionada directa o indirectamente con competidores de las empresas perteneciente al Grupo Adecco.

Novena: Los periodos de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, y adopción y acogimiento, riesgo durante la lactancia, y paternidad, interrumpirán el periodo de prueba, según lo establecido en la legislación aplicable en cada momento.

Décima: Constituyen causas de suspensión del presente contrato según los términos del artículo 45.1 b del Estatuto de los Trabajadores las siguientes:

-Cierre total o parcial de las instalaciones de la EU para disfrute de vacaciones de su personal, siempre que ello imposibilite la continuidad de la prestación de actividad laboral por parte del firmante del presente contrato. -Suspensión total o parcial de la actividad de la EU que impida la prestación de servicios del firmante del presente contrato. - El disfrute efectivo de vacaciones, en contratos de duración inferior al año, siempre que la persona trabajadora hubiera venido percibiendo la retribución compensatoria por su no disfrute efectivo, durante el periodo de efectividad de las mismas. En los tres supuestos descritos la relación laboral se reanudará a todos los efectos a partir de la fecha en que desaparezcan las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato. Durante el periodo de suspensión del contrato la empresa queda exonerada de la obligación de pago del salario e ingreso de cotizaciones de Seguridad Social, y la persona trabajadora de la obligación de prestación de actividad. No obstante lo anterior, el tiempo de suspensión del contrato por las causas consignadas con anterioridad computará a los efectos del periodo de vigencia pactado por las partes contratantes, de forma tal que, a la finalización de dicho periodo de vigencia pactado (es decir, llegado el término, la finalización de la obra o servicio, o la finalización de la causa de interinidad), el contrato de trabajo quedará extinguido a todos los efectos.

Undécima: La persona trabajadora que desee resolver anticipadamente el presente contrato, incluido el periodo de prueba habrá de ponerlo por escrito en conocimiento de la ETT con la antelación debida. El incumplimiento de la obligación de preaviso facultará a la ETT que suscribe el presente contrato a descontar de la liquidación que proceda por la resolución contractual el importe del salario correspondiente a los días de preaviso omitidos.

Duodécima: Además de por estas cláusulas, el presente contrato se regulará por el convenio colectivo aplicable en cada momento a la ETT, por la Ley vigente que regule las ETT, por su normativa de desarrollo, y por la legislación laboral común.

Decimotercera: La ETT, como Responsable del Tratamiento, informa a la persona trabajadora que sus datos personales serán tratados con las finalidades de gestión, mantenimiento y control de la relación laboral y de actuaciones relativas a la Prevención de Riesgos Laborales, incluyendo, en su caso, el control de absentismo laboral. Puede encontrar la información completa acerca de cómo tratamos sus datos en la Política de Privacidad de Empleados accesible a través de adecco.es. Sus datos serán cedidos a la EU en relación con su puesta a disposición. Asimismo, serán cedidos a la EU o a terceros, cuando sea necesario para gestionar los controles de acceso y/o de seguridad en sus instalaciones o sistemas informáticos, así como por motivos de coordinación y cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, entre otros fines, quienes en relación con estos datos, actuarán en calidad de Responsable de Tratamiento. Se informa a la persona trabajadora que no están previstas transferencias internacionales fuera del Espacio Económico Europeo. Se podrán comprobar las referencias que indique la persona trabajadora, así como darlas cuando lo soliciten otras empresas, en la medida en que la ley lo permita. La persona trabajadora podrá ejercitar, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, de limitación del tratamiento y portabilidad de datos mediante el envío de un correo electrónico a proteccion.datos@adecco.com o escrito dirigido a la dirección antes mencionada. La persona trabajadora debe tratar cualquier información personal a la cual tenga acceso de acuerdo con las políticas aplicables y/o directrices de la EU y, en todo caso, quedando sujeta a la obligación de confidencialidad establecida en la cláusula octava.

Decimocuarta: En caso de que como consecuencia de la interpretación o aplicación del presente contrato se produjesen cualquier tipo de litigio, las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los tribunales de la capital de provincia donde estuviera sita la delegación de la ETT que celebra el presente contrato de trabajo.

Decimoquinta: Los medios informáticos, dispositivos y aplicaciones proporcionadas o puestas a su disposición por la ETT se consideran herramientas de trabajo, tanto en relación con el hardware y con el software instalado o a instalar, como en relación con los contenidos. Lo anterior incluye el acceso a redes internas y/o privadas de la empresa, el uso de sistemas de almacenamiento en la nube, aplicaciones instaladas o instalables, etc. Como tales, queda prohibido el uso con fines personales de las mismas y, en general, para cualquier otro uso que no sea el destinado a la prestación, ejecución o desempeño profesionales y laborales. La ETT podrá realizar los controles necesarios sobre el uso de los mismos, tales como la monitorización de uso y/o actividad, incluyendo los datos navegación, auditorías y/o acceso a tales medios. Los controles pueden incorporar sistemas de revisión de correo electrónico, archivos, uso y, en general, cualquier actuación dirigida a supervisar y garantizar ese uso exclusivamente profesional de los medios proporcionados o puestos a disposición de la persona trabajadora, con el debido respeto a las normas que pudieran ser de aplicación en cada caso y para cada medio utilizado. La persona trabajadora es responsable del uso conforme a lo indicado de los medios proporcionados, así como de garantizar que ningún tercero acceda a la información, datos y/o documentación de la ETT. Por ello, será responsable del uso adecuado de su contraseña personal así como de la custodia de toda la información de la empresa a la que se pueda acceder desde su dispositivo. Queda prohibido hacer uso de esa información y/o contenido para fines distintos de los laborales, así como revelar o difundir el mismos. Igualmente, queda prohibido obtener copias o permitir las mismas cualquier procedimiento para utilizarlas fuera del ámbito de la ETT, salvo que tenga autorización expresa y escrita de la empresa para ello. En caso de pérdida, extravío o robo deberá informar inmediatamente a la ETT de ello. La observación de la obligación de confidencialidad acerca de la información, así como el deber de secreto sobre los datos de carácter personal deben ser respetados, incluso después de haber finalizado la relación laboral. Un uso inadecuado o contrario a lo aquí establecido, dará lugar a las actuaciones legales que correspondan.

Decimosexta: La persona trabajadora manifiesta conocer el contenido del Código Ético y de Conducta de la Empresa así como las políticas de Compliance, las cuales se encuentran alojadas en la página web de www.adecco.es entendiendo su alcance y contenido, asumiendo las obligaciones en los mismos contenidas, a fin del cumplimiento de los valores y estándares en ellos establecidos.

Decimoséptima: La persona trabajadora cede a la Empresa, con carácter exclusivo y sin limitación alguna, cualesquiera derechos de propiedad intelectual e industrial y/o know-how que pudieran surgir durante la vigencia del Contrato de Trabajo como consecuencia directa o indirecta de la prestación de los servicios objeto del mismo o en la realización de proyectos para clientes (los "Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial"), de forma automática y sin necesidad de formalidad adicional alguna, de modo que corresponderá a la Empresa la titularidad exclusiva de dichos derechos, con facultad de cesión o licencia a terceros (en todo o en parte, en exclusiva o no, con carácter gratuito u oneroso), para su explotación en cualquier ámbito territorial, durante el periodo máximo de vigencia de tales derechos según la normativa aplicable y mediante cualquier soporte, formato o modalidad de explotación (a título enunciativo comercial, publicitaria o promocional). Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial serán titularidad de la Empresa desde el momento en el que surjan, sin que sea necesario el otorgamiento de ningún acuerdo, negocio o acto adicional para el reconocimiento de la citada titularidad a favor de la Empresa. La cesión a la Empresa de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial ha sido tenida en cuenta por las Partes a la hora de fijar la retribución de la persona trabajadora, por lo que no generará derecho a compensación económica adicional alguna. La persona trabajadora garantiza a la Empresa que podrá explotar los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sin injerencias propias o ajenas y que las obras y/o invenciones por él creadas no infringen derechos de terceros (esto es, a título ilustrativo, pero no limitativo, no constituyen plagio de obras de otros ni incluyen o incluirán obras, imágenes o materiales de terceras personas que no hayan sido debidamente autorizados). En particular, la persona trabajadora se compromete a comunicar por escrito a la Empresa la creación o desarrollo de cualquier invención que pueda dar lugar a un derecho de propiedad intelectual y/o industrial en el plazo de un mes contado desde la finalización de la invención, a fin de que la Empresa pueda asumir la titularidad de la misma. La presente cláusula subsistirá a la extinción del Contrato de Trabajo y seguirá siendo exigible no obstante la extinción, de forma que la persona trabajadora en ningún caso podrá llevar a cabo la explotación de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sin haber obtenido la autorización previa y por escrito de la Empresa. La persona trabajadora se compromete, en todo caso, a firmar todos los documentos necesarios correspondientes al registro, desarrollo, propiedad y explotación de cualesquiera derechos de propiedad intelectual e industrial y/o know-how que pudieran surgir durante la vigencia del Contrato de Trabajo como consecuencia directa o indirecta de la prestación de los servicios objeto del mismo o en la realización de proyectos para clientes.

Decimoctava: En caso de tener la consideración de persona vulnerable a lo largo de la duración de su relación laboral con la Empresa, debe consultar las medidas de prevención para proteger a las personas vulnerables frente a enfermedades infecciosas. Puede acceder a esta información por medio del Área Privada del trabajador, dentro del apartado Recursos.